

조문 별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명 : 중소기업제품 공공구매제도 운영요령

◇ 제 · 개정 이유

가. 독과점 유의품목 지정 시 출처 · 시점을 명확하게 하고, '공공구매 실효성 제고방안' 후속조치* 등 규제 완화 추진

* 혁신기업 단체 확대, 지정요건 완화 등을 통해 공공시장에 신산업 제품 진입 확대

◇ 주요내용

가. 독과점 유의품목 등 지정 시, 조문 명확화

○ 독과점 유의품목을 매년 지정하는 방식으로 개정하였으나, 조달 통계 가변성으로 민원 야기 → 전년도 통계 산출 방식(최종 계약)과 데이터 활용 시점을 명확하게 규정(매년 4월말)

* 판로지원법 시행령 제4조에 구매계획과 구매실적을 4월말까지 공고하도록 규정

나. 신산업 제품 추천요건 완화 및 추천단체 확대

○ 중소기업자간 경쟁제품 중 신산업 품목 추천 요건은 완화하고, 추천이 가능한 혁신기업 단체는 확대

* '공공구매 실효성 제고방안' 발표에 따른 후속조치(비상경제장관회의, '23.12.5)

다. 신산업 제품 직생 보유기업 현황 확인 예외규정 신설

○ 신산업 제품 지정 시 5개 이상 조건으로 지정되면, 1년 6개월이 지난 시점에서 보유기업 수가 10개 미만인 경우에도 지정을 유지

라. 원산지 증명서 보유기업 직생 현장조사 생략 추진

- 국내산 원산지 증명서(대한상공회의소 발급)를 보유한 기업에 대해 직접생산 확인 시 현장조사를 생략할 수 있도록 추진

마. 기타 : 부칙 및 자구 수정

- 턴키공사 등 자구 수정*

* 법제처 요청(2024년 중소벤처기업부 행정규칙 용어 정비 현황조사)